

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3927/2532

นายเจริญ ปานทอง
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา , มาตรา 77, มาตรา 78, มาตรา

จำเลยแจ้งการประเมินภาษีเงินได้ของโจทก์สำหรับปี พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2519 ในวันเดียวกัน และโจทก์ได้รับแบบแจ้งการประเมินทั้งหมดพร้อมกัน แต่ในแบบแจ้งการประเมินสำหรับปี พ.ศ. 2518 มิได้มีรายละเอียดในช่องรายการประเมินข้อ 2(ก) ถึง (ง) ว่าเป็นเงินได้ประเภทใด และตามข้อ 7(ก) และ (ข) ไม่ระบุว่าเงินได้เฉลี่ย ไปในทางใด เหมือนที่ระบุไว้ในแบบแจ้งการประเมินของปีอื่น ๆ เนื่องจากความพลั้งเผลอของเจ้าหน้าที่ของจำเลยเมื่อปรากฏว่ารายการในข้อ 2(ก) ถึง (ง) และข้อ 7(ก) และ (ข) ในแบบแจ้งการประเมินของปีอื่นเหมือนกันทั้งหมด และโจทก์ทราบและเข้าใจแบบแจ้งการประเมินที่มีได้ระบุรายการไว้เป็นอย่างดีว่า ข้อความในรายการที่มีได้ระบุไว้ดังกล่าวย่อมเป็นทำนองเดียวกับที่ระบุไว้ในแบบแจ้งการประเมินของปีอื่น จนถึงกับยินยอมรับชำระภาษีเพิ่มเติม ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยพิมพ์รายการขาดตกบกพร่องในแบบแจ้งการประเมินดังกล่าว จึงไม่เป็นเหตุทำให้โจทก์ไม่เข้าใจหรือเสียหายแต่อย่างใด การประเมินภาษีเงินได้ของโจทก์สำหรับปี พ.ศ. 2518 จึงชอบด้วยกฎหมาย

ส. จ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับกิจการระเบิดหินและไม้ หินให้แก่ภริยาโจทก์ทุกเดือน รายได้ของโจทก์และภริยาเป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับการที่ให้ ส. ดำเนินกิจการระเบิดหินรวมทั้งไม้ หิน ซึ่งมีใช้การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ย่อมจัดอยู่ในบัญชีอัตรา

ภาษีการค้าประเภทการค้า 5 การให้เช่าทรัพย์สินซึ่งมิใช่สิ่งหาริมทรัพย์โจทก์และ
ภริยามีหน้าที่เสียภาษีการค้า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเห็นว่า โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี พ.ศ.
๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ไว้ไม่ถูกต้อง จึงประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้และเงินเพิ่ม
เป็นเงิน ๒๑๓,๖๖๓.๗๕ บาท และประเมินภาษีการค้าว่าโจทก์มีรายรับจากการให้เช่า
สิ่งหาริมทรัพย์ประจำเดือนมกราคมถึงธันวาคมสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙
จึงประเมินภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มรวม ๘๙,๙๑๑.๔๕
บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมินแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยก
อุทธรณ์โจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวขอให้
พิพากษาว่าโจทก์ไม่ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้าดังกล่าวกับให้
เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้ารวมทั้งคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ดังกล่าวทั้งหมด

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมายแล้ว
โจทก์ให้ความยินยอมแก่เจ้าพนักงานว่า ยินยอมชำระภาษีให้ครบถ้วนเป็นสัญญา
ประนีประนอมยอมความผูกพันโจทก์ โจทก์ยอมไม่มีสิทธิคัดค้านมาฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรฟังข้อเท็จจริงว่า นายสมศักดิ์ เขยกำแหงจ่ายเงินให้
แก่นางเงินยวงภริยาโจทก์เป็นค่าผลประโยชน์จากการระบิดหินทำโรงม่หิน โจทก์

จึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ดังกล่าวและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ในปัญหาข้อสามที่ว่าจำเลยประเมินภาษีเงินได้ของโจทก์สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีได้ระบุว่าเป็นเงินได้อะไรเป็นการชอบหรือไม่นั้น ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๑๐ แบบแจ้งการประเมินภาษีเงินได้แก่โจทก์ว่าไม่มีรายละเอียดในช่องรายการประเมิน ข้อ ๒(ก) ถึง (ง) ว่าเป็นเงินประเภทใดและตามข้อ ๗(ก) และ (ข) ไม่ระบุว่าเป็นภาษีเงินได้เฉลี่ยไปในทางใดข้อนี้นางจำนงพรเจ้าพนักงานประเมินเบิกความว่า เอกสารแจ้งการประเมินของปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่มีรายละเอียดระบุว่าเป็นเงินเดือนค่าเช่าสัมปทาน ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าบ้าน เหมือนกับหนังสือแจ้งการประเมินของปี พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ นั้นเข้าใจว่า เจ้าหน้าที่อาจจะพลั้งเผลอ แต่อย่างไรก็ตามยอดเงินที่ปรากฏในเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ (ซึ่งรวมถึงเอกสารหมาย จ.๑๐ ด้วย)ตรงกับยอดเงินที่พยานได้แจ้งให้โจทก์ทราบตามเอกสารหมาย ล.๑แผ่นที่ ๑๔๖ และ ๑๔๗ ศาลฎีกาเห็นว่า แบบแจ้งการประเมินภาษีเงินได้ของปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๗ ถึง จ.๑๑ นั้น ลงวันที่วันเดียวกันคือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ ทั้งโจทก์เบิกความว่าโจทก์ได้รับแบบแจ้งการประเมินดังกล่าวในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ การที่โจทก์ได้รับแบบแจ้งการประเมินทั้งหมด ๕ ฉบับของปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังกล่าวซึ่งมีรายการในข้อ ๒(ก)ถึง (ง) และข้อ ๗ (ก) และ (ข) เหมือนกันหมดในเอกสารหมาย จ.๗ถึง จ.๙ และ จ.๑๑ แต่ในเอกสารหมาย จ.๑๐ ไม่มีรายการดังกล่าวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของจำเลยพลั้งเผลอนั้น โจทก์ย่อมเข้าใจได้โดยง่ายว่าข้อความในรายการดังกล่าวก็ย่อมเป็นทำนองเดียวกับที่ระบุไว้เหมือน ๆ กับในปีอื่นนั่นเอง และต่อมาเมื่อโจทก์มาให้อัยการต่อเจ้าพนักงานประเมิน ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.๑ หน้า ๑๔๖ และ ๑๔๗แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทราบและเข้าใจแบบแจ้งการประเมินดังกล่าวเป็นอย่างดีจนถึงกับยินยอมรับชำระภาษีเพิ่มเติมดังที่จำเลยทำการประเมินเรียกเก็บจากโจทก์รวมทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่เป็นปัญหานี้ด้วย ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่พลั้งเผลอพิมพ์

รายการขาดตกบกพร่องไปบ้างในเอกสารหมายเลข จ.๑๐ จึงไม่เป็นเหตุทำให้โจทก์ไม่
เข้าใจหรือเสียหายอย่างใด ดังนั้นข้อบกพร่องดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุทำให้การประเมิน
ภาษีเงินได้ของปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นการไม่ชอบ

ในปัญหาข้อสี่ที่ว่า โจทก์ไม่มีหน้าที่เสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้า
ประเภท ๕ หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงได้ความตามที่ได้วินิจฉัยมาแล้วว่านายสมศักดิ์ได้
จ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับกิจการระเบิดหินและโมหินให้แก่ภริยาโจทก์เดือนละ
๒๕,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาทโจทก์และภริยาจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า เจ้า
พนักงานประเมินทำการประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าประเภทการค้า ๕ ตามบัญชี
อัตราภาษีการค้าแห่งประมวลรัษฎากรซึ่งระบุว่าได้แก่การให้เช่าทรัพย์สินที่มีใช
่อสังหาริมทรัพย์ รายได้ของโจทก์และภริยาเป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับการที่ให้นายสม
ศักดิ์ดำเนินกิจการระเบิดหินรวมทั้งโมหิน ซึ่งมีใช้การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ย่อมจัด
เข้าอยู่ในประเภทการค้า ๕ ดังกล่าว เป็นการถูกต้องแล้ว โจทก์จึงมีหน้าที่เสียภาษี
การค้าตามที่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวิชา มั่นสกุล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ